2016年河南省公务员考试《公安基础知识》专业考试真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查公安基础知识。

社会主义法治理念是中国特色社会主义理论在法治建设上的体现。其深刻内涵可以概括为依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导五大方面的内容。

A项错误，依法治国是广大人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务等，逐步实现社会主义民主政治的规范化、程序化和法制化，它是社会主义法治的核心内容。

B、D项错误，人人平等和公平公正都是公平正义的内涵，属于社会主义法治的价值追求。

C项正确，执法为民是政法工作的出发点和落脚点，执法为民的内涵包括以人为本、保障人权、文明执法等，是社会主义法治的本质要求。

故正确答案为C。

2、本题考查宪法。

《宪法》第四十五条规定：“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优待军人家属。国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。”

A项正确，张某丧失劳动能力，具有从国家和社会获得物质帮助的权利。

B项错误，李某因赌博穷困潦倒，不属于国家和社会提供物质帮助的范畴。

C项正确，王某一人独居且已有80周岁，属于年老的情况，可以获得国家和社会的物质帮助。

D项正确，赵某因疾病且生活困难，可以获得国家和社会提供的物质帮助。

本题为选非题，故正确答案为B。

3、本题考查宪法。

A项正确，《宪法》第三十五条规定：“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。”

B项正确，《宪法》第一百三十三条规定：“最高人民法院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责。”

C项错误，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条规定：“人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。”

D项正确，《宪法》第五十五条第一款规定：“保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。”

本题为选非题，故正确答案为C。

4、本题考查刑法。

A项正确，《刑法》第二十三条规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。”

B项错误，《刑法》第二十四条规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，造成损害的，应当减轻处罚。”法条中的描述为“应当”而不是“可以”，且这里也没有“从轻处罚”的定义存在，故错误。

C项正确，《刑法》第六十七条规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。”

D项正确，《刑法》第六十八条规定：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。”

本题为选非题，故正确答案为B。

5、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国警察法》第二十八条规定：“担任人民警察领导职务的人员应当具备下列条件：（一）具有法律专业知识；（二）具有政法工作经验和一定的组织管理、指挥能力；（三）具有大学专科以上学历；（四）经人民警察院校培训，考试合格。”

A项正确，对应法条中的（一）。

B项正确，对应法条中的（四）。

C项错误，法条中并没有要求在年度考核中，连续两年被确定为优秀的条件。

D项正确，对应法条中的（三）。

本题为选非题，故正确答案为C。

6、本题考查公安基础知识。

A项正确，户籍警察是负责管理户籍、掌握户口动态等户政工作的人民警察。刑事警察，简称“刑警”，是负责刑事案件侦破工作的人民警察。该市公安机关可以设立此两类警种。

B项正确，国保警察是指负责侦破危害国家安全和社会政治稳定有关案件的警察。经侦警察是指经济犯罪侦查警察，负责对金融犯罪、经济诈骗等各类经济犯罪案件侦查。该市公安机关可以设立此两类警种。

C项正确，禁毒警察负责打击毒品违法犯罪活动，他们肩负着人民赋予的净化社会的使命，用生命捍卫着社会的安宁。治安警察是负责维护社会治安秩序，保障公共安全的人民警察。该市公安机关可以设立此两类警种。

D 项错误，《中华人民共和国海关法》第四条规定：“国家在海关总署设立专门侦查走私犯罪的公安机构，配备专职缉私警察。”故该市公安局不能设立缉私警察这类警种。
本题为选非题，故正确答案为 D。
7、本题考查公安基础知识。
A、C 项错误，《公安机关组织管理条例》第十条规定：“公安机关人民警察职务分为警官职务、警员职务和警务技术 3 个职务序列；执法勤务机构警员职务分为一级警长、二级警长、三级警长、四级警长、一级警员、二级警员、三级警员 7 个职务层次。”一级警员和一级警长都属于公安机关内设执法勤务机构警员职务范围，而非警官职务范围。
B 项正确，《公安机关组织管理条例》第十一条第三款规定：“公安机关内设执法勤务机构警官职务范围包括：总队长、副总队长、支队长、副支队长、大队长、副大队长、中队长、副中队长。”
D 项错误，《公安机关组织管理条例》第十二条第二款规定：“公安机关及其内设综合管理机构警员职务由高至低为：巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员、办事员。”科员属于公安机关及其内设综合管理机构警员职务范围。
故正确答案为 B。
8、本题考查宪法。
A 项错误，《宪法》第一百二十八条规定：“中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。”
B 项正确，《宪法》第一百三十四条规定：“中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。”
C 项错误，纪委是指党的各级纪律检查委员会，是负责党内监督的专门机关，而不是法律监督机关。
D 项错误，政法委是指党委领导和管理政法工作的职能部门，而非法律监督机构。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。
故正确答案为 B。
9、本题考查公安基础知识。
A 项错误，提请逮捕、拘留是按照《刑事诉讼法》的规定，执行刑事司法工作。刑事司法工作包括刑事侦查、刑事强制和刑罚执行等。
B 项错误，处突反恐维稳是为了保障国家安全，属于公安保卫工作。保卫工作包括秘密侦查和公开斗争两种形式。
C 项错误，属于公安政治工作。公安政治工作包括：贯彻党的政治路线、思想路线、组织路线、坚持四项基本原则与党中央保持一致，保障党的公安工作原则、路线、方针、政策得以顺利执行。
D 项正确，公安指挥工作的定义即负责领导指令下达，各部门统一协调，调度和具体指挥。包括：接收 110 报警、突发事件和治安灾害事故现场指挥、处置与救助工作等。
故正确答案为 D。
10、本题考查公安基础知识。
A 项正确，人民警察内务建设的基本方针是：从严治警、依法治警。
B 项错误，高效务实是内务建设的基本原则。
C 项错误，公正廉明是内务建设的基本要求。
D 项错误，雷厉风行是内务建设的基本要求。人民警察内务建设的基本要求是：培养公正廉明、英勇善战、无私无畏、雷厉风行的优良警风。
故正确答案为 A。
11、本题考查公安基础知识。
A 项正确，我国是人民当家做主的社会主义国家，国家一切权力属于人民。人民通过人大来行使权力，公安权力来源于人大立法的授权，即警察权力是人民赋予的。
B 项正确，公安机关是人民的公安机关，公安机关的权力是人民赋予的。因此公安机关和人民警察必须执行人民的意志，坚持群众利益至上。
C 项正确，公安机关坚持全心全意为人民服务这一宗旨要求人民警察做到认真履行职责，提高工作质量，做好本职工作。
D 项错误，习近平要求要时刻把群众满意不满意，高兴不高兴，答应不答应作为工作的最高标准。“以群众喜好作为评定工作的唯一标准”表述偏颇。
本题为选非题，故正确答案为 D。
12、本题考查公安基础知识。
A 项正确，公安机关专政职能的发挥，依靠打击、制裁、改造和监督并用的手段，是国家打击犯罪的重要手段。
B 项正确，公安机关一方面通过专政手段，维护人民民主政权和社会秩序的稳定；另一方面通过民主职能维护人民的权利和权益，进一步增强国家对社会的管理控制，是国家社会控制的重要力量。
C 项正确，危害国家安全的敌对势力和敌对分子、严重刑事犯罪分子是公安机关的专政对象。
D 项错误，专政职能是实现民主职能的基本保障，民主职能是发挥专政职能的基础条件，两者不可偏废。公安机关对敌人的专政越有力，人民的民主、安全等合法权益才有保障。
本题为选非题，故正确答案为 D。
13、本题考查公安基础知识。
A 项错误，对民警李某的记大过处分依据是《公务员法》，《公务员法》中对国家工作人员尚不构成犯罪的制裁

属于行政处分。行政处分包括：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
B 项错误，开除党籍属于党内处分。党内处分包括：警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍。
C 项错误，私企开除员工是执行企业内部管理规定，属于企业内部制裁。
D 项正确，法院依法作出的赔偿判决属于司法制裁。法律制裁是由特定的国家机关对违法者依其所应承担的法律责任而实施的强制惩罚措施，法律制裁可以分为司法制裁和行政制裁、违宪制裁。
故正确答案为 D。
14、本题考查宪法。
《宪法》第十三条第三款规定：“国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。”
故正确答案为 C。
15、本题考查公安基础知识。
《公安机关组织管理条例》第三条规定：“公安部在国务院领导下，主管全国的公安工作，是全国公安工作的领导、指挥机关。县级以上地方人民政府公安机关在本级人民政府领导下，负责本行政区域的公安工作，是本行政区域公安工作的领导、指挥机关。”
本题为选非题，故正确答案为 A。
16、本题考查宪法。
A 项正确，《宪法》第三十六条第一款规定：“中华人民共和国公民有宗教信仰自由。”
B 项错误，《宪法》第三十六条第三款规定：“国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。”选项表述过于绝对。
C、D 项正确，《宪法》第三十六条第二款规定：“任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。”
本题为选非题，故正确答案为 B。
17、本题考查公安基础知识。
《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十条规定：“县级以上的各级人民代表大会代表，非经本级人民代表大会主席团许可，在本级人民代表大会闭会期间，**非经本级人民代表大会常务委员会许可，**不受逮捕或者刑事审判。”
故正确答案为 D。
18、本题考查公安基础知识。
在新的历史时期，在科学判断党的历史方位的基础上，我们党形成了自己的执政理念，有力地推进了党的执政实践的健康发展。明确提出“立党为公、执政为民”，这是党的执政理念的核心。人民群众是历史的主体，是社会历史的创造者，是推动社会进步的决定性力量。立党为公、执政为民，是我们党最根本的执政理念，也是与时俱进的执政理念。只有始终坚持这一执政理念，才能从根本上加强党的执政能力建设。
故正确答案为 A。
19、本题考查公安基础知识。
公安机关的基本任务：一、维护国家安全；二、维护社会治安秩序；三、保护公民的人身安全和人身自由；四、保护公共财产和个人合法财产；五、预防、制止和惩治违法犯罪活动 。
A 项正确，保护公共财产和个人合法财产是公安机关基本任务之一。
B 项错误，保障人民安居乐业不属于公安机关基本任务。
C 项错误，执法为民是新时期党和国家对公安工作提出的基本要求。
D 项错误，公安机关的总任务是维护国家安全和社会稳定。
故正确答案为 A。
20、本题考查公安基础知识。
A 项正确，公安机关实行“统一领导，分级管理，条块结合、以块为主”的管理体制。
B 项错误，“条块结合、以块为主”而不是“以条为主”。
C 项错误，公安厅受到公安部和省政府双重领导，因此行动结束后需要向省委、省政府报告。
D 项错误，公安厅受到公安部和省政府双重领导，因此行动结束后需要向公安部报告。
故正确答案为 A。
21、本题考查公安基础知识。
A 项错误，党对公安工作领导是无条件性的，这是坚持人民民主专政即无产阶级专政性质的要求。
B 项正确，公安机关要处理社会矛盾中最具有对抗性、隐蔽性和腐蚀性的问题，坚持党的领导才能使公安机关加强战斗力和保持纯洁性。
C 项正确，中国共产党是执政党，直接领导着政权工作，对有武装性质的专政工具必须绝对地掌握和控制，以便得心应手地运用其为政权的巩固服务。
D 选项正确，坚持党对公安工作的绝对领导是公安工作的根本原则。
本题为选非题，故正确答案为 A。
22、本题考查公安基础知识。
（1）专门机关与广大群众相结合，是在党委的领导下，把公安机关的职能作用与人民群众的积极主动精神结合

起来。
在公安工作中，公安机关要在党委的领导下充分发挥自己的职能作用，开展各项保障国家安全和维护社会治安的专业工作；同时需要人民群众积极主动地以自己的智慧和力量参与社会治安管理，协助公安机关和人民警察工作。这两个方面共同发挥作用，有机结合形成合力，共同维护社会稳定。
（2）专门机关与广大群众的结合，是在双方目标一致基础上的结合，主导方面是公安机关。
人民群众需要公安机关保障自己的权利和利益，公安机关也需要人民群众的支持和配合。这种良好的结合关系是建立在双方自觉的基础上的。公安机关作为国家安全和社会治安的主管部门，是双方结合的主导方面。
A 项正确，表述正确。
B 项正确，表述正确。
C 项错误，专门机关与广大群众的结合，是在双方目标一致基础上的结合，主导方面是公安机关。
D 项正确，表述正确。
本题为选非题，故正确答案为 C。
23、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《刑事诉讼法》一百一十七条第二款规定：“传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。”表述正确。
B 项错误，《刑事诉讼法》第七十三条规定：“监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级人民检察院或者公安机关批准，也可以在指定的居所执行。但是，不得在羁押场所、专门的办案场所执行。”因此，不能用专门的办案场所监视居住。
C 项错误，《刑事诉讼法》第八十三条规定：“拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。”3 月 12 日对高某拘留，而且不属于特殊情况，故应在 24 小时之内通知家属，3 月 14 日才通知超过规定时限。
D 项错误，《刑事诉讼法》第九十一条规定：“逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外，应当在逮捕后二十四小时以内，通知被逮捕人的家属。”因此，D 选项表述错误。
故正确答案为 A。
24、本题考查公安基础知识。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十一条规定：“对危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等案件，证人、鉴定人、被害人因在侦查过程中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，公安机关应当采取以下一项或者多项保护措施：（一）不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息；（二）禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属；（三）对人身和住宅采取专门性保护措施；（四）其他必要的保护措施。”
A 项错误，交通肇事案件不属于公安机关依职权主动提供保护的范畴，而属于依申请被动提供保护的范畴。
B 项错误，同居女友不属于近亲属范畴。
C 项正确，符合法律规定的依职权主动提供保护的情形。
D 项错误，杨某准备向公安机关举报，案件还没有进入侦查程序，杨某还不是证人。
故正确答案为 C。
25、本题考查公安基础知识。
A 项错误，办事公道要求的是办事公道就是指我们在办事情、处理问题时，要站在公正的立场上，对当事双方公平合理、不偏不倚，不论对谁都是按照一个标准办事。而题干体现的是为人民服务，高效便民的原则，故错误。
B 项正确，题干中吴某因行动不便，上门讯问情况，办理户口本，帮助居民的行为，体现了全心全意为人民服务，故正确。
C 项错误，法律面前人人平等是指人们在法律确认和保护公民在享有权利和承担义务上处于平等的地位，不允许任何人有超越于法律之上的特权。而题干并未体现，故错误。
D 项错误，秉公执法是指公正地执行法律，而题干中体现的为人民服务，没有体现秉公执法，故错误。
故正确答案为 B。
26、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《公安机关办理行政案件的程序规定》第五十七条规定：“为维护社会秩序，人民警察对有违法嫌疑的人员，经表明执法身份后，可以当场盘问、检查。对当场盘问、检查后，不能排除其违法嫌疑，依法可以适用继续盘问的，可以将其带至公安机关，经公安派出所负责人批准，对其继续盘问。对违反出境入境管理的嫌疑人依法适用继续盘问的，应当经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准。”只有在不能排除嫌疑的情况下才可以继续盘问，而题干中，案件事实清楚充分，不用继续盘问，故选项说法正确。
B 项错误，《公安机关适用继续盘问规定》第十七条规定：“对符合本规定第十一条所列条件，确有必要将继续盘问时限延长至 24 小时的，公安派出所应当填写《延长继续盘问时限审批表》，报县、市、旗公安局或者城市公安分局的值班负责人审批；确有必要将继续盘问时限从 24 小时延长至 48 小时的，公安派出所应当填写《延长继续盘问时限审批表》，报县、市、旗公安局或者城市公安分局的主管负责人审批。”延长至 48 小时是报县、市、旗公安局或者城市公安分局的主管负责人审批，派出所所长不能决定，故选项错误。

C 项正确，《国家赔偿法》第三条规定:“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利:（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的。”派出所违法采取强制措施，且所长无权决定延长至 48 小时，属于违法采取强制措施，故选项正确。

D 项正确，《公安机关督察条例》第十二条规定:“督察机构认为公安机关人民警察违反纪律需要采取停止执行职务、禁闭措施的，由督察机构作出决定，报本级公安机关督察长批准后执行。停止执行职务的期限为 10 日以上 60 日以下；禁闭的期限为 1 日以上 7 日以下。”故该项说法正确。

本题为选非题，故正确答案为 B。

27、本题考查刑法。

《刑法》第二十条规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”

A 项错误，根据上述规定，正当防卫必须是针对正在进行的不法侵害，而选项中李某扬言烧家只是犯意表示，胡某的行为不构成正当防卫，构成故意伤害。

B 项错误，根据上述规定，正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。选项中，李某已经被制服并求饶，王某的后续殴打行为，不构成正当防卫，属于故意伤害。

C 项错误，根据上述规定，王某殴打刘某是刘某故意挑衅的结果，刘某制止王某殴打的行为手段不适当，故不构成正当防卫。

D 项正确，根据上述规定，对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。选项中吴某对该男子强奸行为的正当防卫造成死亡的后果，构成正当防卫。

故正确答案为 D。

28、本题考查公安基础知识。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十五条第二款规定：“调解案件的办案期限从调解未达成协议或者调解达成协议不履行之日起开始计算。”

A 项错误，根据上述规定，办案期限从不履行协议之日起开始计算，即 12 月 14 日，故错误。

B 项错误，根据上述规定，办案期限从不履行协议之日起开始计算，即 12 月 14 日，故错误。

C 项正确，根据上述规定，办案期限从不履行协议之日起开始计算，即 12 月 14 日，故正确。

D 项错误，根据上述规定，办案期限从不履行协议之日起开始计算，即 12 月 14 日，故错误。

故正确答案为 C。

29、本题考查公安基础知识。

A 项正确，抢劫罪是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。所以，本案不构成抢劫，属于民事纠纷，不属于公安机关的管辖范围。

B 项正确，《人民警察法》第二十一条第一款规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。”本案即使不属于刑事和行政案件，也要给予及时的处理和帮助。

C 项正确，不管车子的所有权归谁，甲报警的时候，车子被乙强行占有，如果处警民警不将车子恢复到甲占有的状态，就属于行政不作为。

D 项错误，根据目前车辆的占有状态，在未经法院确认之前，车子由甲占有。

本题为选非题，故正确答案为 D。

30、本题考查公安基础知识。

按照第二十次全国公安会议的要求，当前公安队伍正规化建设的重点是 “四统一”“五规范”。四统一，即统一考录制度、统一训练标准、统一纪律要求、统一外观标识。五规范，即规范机构设置、规范职务序列、规范编制管理、规范执法执勤、规范行为举止。

A 项正确，规范机构设置属于“五规范”范围，属于人民警察队伍正规化建设的基本内容；

B 项正确，规范职务序列属于“五规范”范围，属于人民警察队伍正规化建设的基本内容；

C 项正确，统一考录制度属于“四统一”范围，属于人民警察队伍正规化建设的基本内容；

D 项错误，统一装备供应既不属于“四统一”范围，也不属于“五规范”的范围，故不属于人民警察队伍正规化建设的基本内容。

本题为选非题，故正确答案为 D。

31、本题考查公安基础知识。

公安政策，是党和国家的意志在公安工作中的体现，是党和国家为实现公安工作目标而规定的指导公安工作的行为准则。

基本的公安政策包括：严肃与谨慎相结合的政策；依法从重从快惩处严重刑事犯罪分子的政策；宽严相济政策；重证据，重调查研究，严禁刑讯逼供的政策；尊重和保障人权的政策；教育与处罚相结合的政策。

A 项正确，依据全国范围内总体的经济社会形势和公安工作的特点而制定的政策属于全国性政策

B 项错误，惩办与宽大相结合的政策，属于全国性政策。
C 项错误，依照特定行政区域或地区特点而制定的政策属于区域性政策。
D 项错误，这是重要的刑事政策，是在 1983 年党和国家决定在全国范围内开展严厉打击严重刑事犯罪分子的背景下形成的。所以，属于全国性政策。
故正确答案为 A。
32、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《治安管理处罚法》第十二条规定：“不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。”结合本题，王某不满 14 周岁，不予处罚，但要通知到其监护人。因此，民警让其直接离开的做法错误，不符合法律规定。
B 项错误，范某不满 14 周岁，由上述法条可知不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，故范某应免受处罚 。
C 项错误，严肃与谨慎相结合的政策是一项刑事政策，而本题涉及治安案件，不适用该政策。
D 项错误，王某在查清范某是不满 14 周岁的事实后，而决定不予处罚，是坚持秉公执法的体现，没有感情用事。
故正确答案为 A。
33、本题考查公安基础知识。
公安工作群众路线，是指公安工作实行的一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的工作路线。它是在公安工作上服务群众、保护群众、宣传群众、组织群众、依靠群众的理论、原则、制度和方法的总称。
A 项正确，强化巡防工作是为了服务群众、保护群众，也体现了依靠群众，这正是公安工作群众路线的体现。
B 项错误，公安机关是公安工作群众路线的主体。
C 项错误，派出所强化巡防工作，组建警民联合巡防队，体现出人民群众作为主要力量参与巡防工作，不是处于从属地位的。
D 项错误，贯彻公安工作群众路线，关键在公安机关。
故正确答案为 A。
34、本题考查公安基础知识。
《公安机关督察条例》第四条规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：（一）重要的警务部署、措施、活动的组织实施情况；（二）重大社会活动的秩序维护和重点地区、场所治安管理的组织实施情况；（三）治安突发事件的处置情况；（四）刑事案件、治安案件的受理、立案、侦查、调查、处罚和强制措施的实施情况；（五）治安、交通、户政、出入境、边防、消防、警卫等公安行政管理法律、法规的执行情况；（六）使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的情况；（七）处置公民报警、请求救助和控告申诉的情况；（八）文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定的情况；（九）组织管理和警务保障的情况；（十）公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的其他情况。”
A 项正确，符合第四条第一项规定。
B 项正确，符合第四条第十项规定。
C 项错误，根据第四条第三项规定，督察机构可以对治安突发事件的处置情况进行督查。
D 项正确，符合第四条第一项规定。
本题为选非题，故正确答案为 C。
35、本题考查公安基础知识。
A 项正确，乙市 A 派出所以不属于管辖为由不履行《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条规定的相关程序，乙市 B 派出所以 A 派出所程序不齐为由相互推诿。
B 项正确，这是公安群众工作的基本要求。
C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条规定：“公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。”第一百六十八条规定：“公安机关接受案件时，应当制作受案登记表，并出具回执。”所以，乙市 A 派出所应先行受理。
D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十二条规定：“经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，移送有管辖权的机关处理。对于不属于自己管辖又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关。”所以不是先行立案查处。
本题为选非题，故正确答案为 D。
36、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《行政复议法》第六条第一款规定：“公民、法人或者其他组织对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的可以依照本法申请行政复议。”所以，违停车主若认为处罚不当，有权提起行政复议。
B 项错误，《道路交通安全法》第五十六条规定：“机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车；但是，依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。”第九十三条规定：“对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告、令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行

的，处 20 元以上 200 元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。因采取不正确的方法拖车造成机动车损坏的，应当依法承担补偿责任。”所以，对于违停没有时间长短的规定，只要违停就违反了道路交通安全相关规定。

C 项正确，公安执法监督：是指法律授权的机关、公民和社会组织对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况所实施的监察和督促 ，包括国家权力机关、行政监察机关、检察机关、审判机关、社会组织、个人和公安机关内部的监督。行政复议属于公安机关内部监督的一种。

D 项正确，符合《道路交通安全法》第五十六条、九十三条的规定。

本题为选非题，故正确答案为 B。

37、本题考查刑法。

A 项正确，《刑法》第六十七条规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。”题干中乙是被乘警发现后才主动交代的，不成立自首。

B 项正确，《刑法》第一百二十七条第一款规定：“盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物的，或者盗窃、抢夺毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。”本题中，雷管即为爆炸物。《刑法》第一百三十条规定：“非法携带枪支、弹药、管制刀具或者爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品，进入公共场所或者公共交通工具，危及公共安全，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。”所以乙构成盗窃爆炸物罪和非法携带危险物品危及公共安全罪。

C 项错误，盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。本题也属于盗窃罪，但因盗窃的物品为爆炸物，属于盗窃罪的特殊情形，故应按盗窃爆炸物罪定罪量刑。

D 项正确，牵连犯指出于一个犯罪目的，实施数个犯罪行为，数个行为之间存在手段与目的或者原因与结果的牵连关系，分别触犯数个罪名的犯罪状态。乙构成盗窃爆炸物罪和非法携带危险物品危及公共安全罪，属于牵连犯，可以进行数罪并罚。

本题为选非题，故正确答案为 C。

38、本题考查公安基础知识。

《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定 》第二十一条规定：“讯问笔录有下列瑕疵，通过有关办案人员的补正或者作出合理解释的，可以采用：（一）笔录填写的讯问时间、讯问人、记录人、法定代理人等有误或者存在矛盾的；（二）讯问人没有签名的；（三）首次讯问笔录没有记录告知被讯问人诉讼权利内容的。”

《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十七条规定：“采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。收集物证、书证违反法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。在侦查阶段发现有应当排除的证据的，经县级以上公安机关负责人批准，应当依法予以排除，不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的依据。人民检察院认为可能存在以非法方法收集证据情形，要求公安机关进行说明的，公安机关应当及时进行调查，并向人民检察院作出书面说明。”

A 项正确，符合《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定 》第二十一条规定第一项。

B 项正确，符合《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定 》第二十一条规定第二项。

C 项正确，符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十七条规定中的“收集物证、书证违反法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释”。

D 项错误，违反了《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十七条规定中的“采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除”。

本题为选非题，故正确答案为 D。

39、本题考查公安基础知识。

A 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百三十六条规定：“对于人民检察院决定不批准逮捕的，公安机关在收到不批准逮捕决定书后，如果犯罪嫌疑人已被拘留的，应当立即释放，发给释放证明书，并将执行回执送达作出不批准逮捕决定的人民检察院。”

B 项正确，《刑事诉讼法》第八十九条第三款规定：“人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。”所以，符合法定条件，公安机关可以对甲取保候审。

C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百三十五条规定：“对于人民检察院不批准逮捕而未说明理由的，公安机关可以要求人民检察院说明理由。”

D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百三十七条规定：“对人民检察院不批准逮捕的决定，认为有错误需要复议的，应当在收到不批准逮捕决定书后五日以内制作要求复议意见书，报经县级以上公安机关负责人批准后，送交同级人民检察院复议。如果意见不被接受，认为需要复核的，应当在收到人民检察院的复议决定书后五日以内制作提请复核意见书，报经县级以上公安机关负责人批准后，连同人民检察院的复议决定书，一并提请上一级人民检察院复核。”所以，对检察机关的不批准逮捕的决定，公安机关可以申请复议。

本题为选非题，故正确答案为D。

40、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国人民警察法》第三十三条规定：“人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。”

A项错误，题目内容于维护公民和组织的财产的情况无关。

B项错误，超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行。

C项错误，非法的执法手段是不能实施的。

D项正确，超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行。所以不应当执行。

故正确答案为D。

41、本题考查公安基础知识。

A项错误，公民应当给予支持和协助。《中华人民共和国人民警察法》第三十四条规定：“人民警察依法执行职务，公民和组织应当给予支持和协助”。

B项错误，询问人民警察在办理各类案事件过程中的权力。接受询问是公民应当履行的法定义务。

C项正确，详析同A项。

D项错误，详析同A项。

故正确答案为C。

42、本题考查公安基础知识。

A项错误，应当办理退休。《公安机关组织管理条例》第三十九条规定：“公安机关人民警察达到国家规定的退休年龄或者完全丧失工作能力的，应当退休”。

B项错误，不可辞退。《公安机关组织管理条例》第三十条规定：“公安机关人民警察有下列情形之一的，应当予以辞退：（一）在年度考核中，连续两年被确定为不称职的。”

C项正确，《国务院办公厅关于规范公安机关人民警察职务序列的意见》（国办发〔2008〕9号）第三章第一款规定：“专业技术类职位是指公安机关刑事科学技术和技术侦察队伍中法医等岗位。”

D项错误，非征求意见，而应为征得同意。《公安机关组织管理条例》第十七条规定：“县级以上地方人民政府公安机关正职领导职务的提名，应当事先征得上一级公安机关的同意。”

故正确答案为C。

43、本题考查法理学。

A项错误，法不包括道德、习俗、礼仪。法是由国家制定认可，并由国家强制力保障实施；后三者是自发形成，靠自我约束或舆论约束等保障实施。

B项正确，法具有普遍适用性、有效性和稳定一致性，我国《宪法》规定法律面前人人平等。

C项正确，法是阶级矛盾不可调和的产物，产生的目的就是为了维护阶级统治秩序。

D项正确，公民的行为能力问题，是由法律予以规定的。世界各国的法律，一般都把本国公民划分为完全行为能力人、限制行为能力人和无行为能力人。①完全行为能力人，是指达到一定法定年龄、智力健全、能够对自己的行为负完全责任的自然人（公民）。②限制行为能力人，是指行为能力受到一定限制，只具有部分行为能力的公民。③无行为能力人，是指完全不能以自己的行为行使权利、履行义务的公民。

本题为选非题，故正确答案为A。

44、本题考查刑法。

C项正确，《刑事诉讼法》第一百三十一条规定：“对于死因不明的尸体，公安机关有权决定解剖，并且通知死者家属到场。”

故正确答案为C。

45、本题考查公安基础知识。

AB项正确，非法种植毒品原植物罪是指明知是罂粟、大麻等毒品原植物而非法种植且数量较大，或者经公安机关处理后又种植，或者抗拒铲除的行为。

C项错误、D项正确，《刑法》第三百五十一条规定：“非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处5年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：（一）种植罂粟500株以上不满3000株或者其他毒品原植物数量较大的；（二）经公安机关处理后又种植的；（三）抗拒铲除的。非法种植罂粟3000株以上或者其他毒品原植物数量大的，处5年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚。”题干并未体现出李某种植的罂粟是否成熟，如果成熟了则不能免除处罚。

本题为选非题，故正确答案为C。

46、本题考查公安基础知识。

A项错误，《行政处罚法》第三十三条规定：“违法事实确凿并有法定依据，对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。”本案案情不适用当场处罚。

B项错误，《人民警察法》第九条规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；经盘问、检查，有下列情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问：（一）被指控有犯罪行为的；（二）有现场作案嫌疑的；（三）有作案嫌疑身份不明

的；（四）携带的物品有可能是赃物的。”题干并未体现出需要继续盘问的情节。
C 项正确，《治安管理处罚法》第十五条规定：“醉酒的人违反治安管理的，应当给予处罚。醉酒的人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，应当对其采取保护性措施约束至酒醒。”漆某行为符合法条规定，应当被约束至酒醒。
D 项错误，拘传的对象是未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人。
故正确答案为 C。
47、本题考查公安基础知识。
A、B 项正确，《治安管理处罚法》第九十一条规定：“治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。”
C 项错误，治安管理处罚中的行政拘留由县级以上人民政府公安机关决定。
D 项正确，治安管理处罚中的吊销公安机关发放的许可证由县级以上人民政府公安机关决定。
本题为选非题，故正确答案为 C。
48、本题考查公安基础知识。
《110 接处警工作规则》第十四条规定：“110 报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。”
A、B、C 项错误，不属于应当受理的警情范围。
D 项正确，甲殴打行为属于应当受理的警情范围。
故正确答案为 D。
49、本题考查公安基础知识。
A、B、C 项正确，《人民警察法》第三十二条规定：“人民警察必须执行上级的决定和命令。人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。”
D 项错误，《人民警察法》第三十三条规定：“人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。”
本题为选非题，故正确答案为 D。
50、本题考查刑法。
A 项正确，《刑法》第六条规定：“凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法”。该项中，我国的远洋轮船适用旗国主义，适用我国刑法。
B 项正确，《刑法》第七条规定“：中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。”该项中，李某是我国公民，其在美国故意伤害致人重伤的犯罪行为适用我国刑法。
C 项正确，《刑法》第七条规定：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法”。该项中，甲是我国公民，其在巴西抢劫的犯罪行为适用我国刑法。
D 项错误，《刑法》第十一条规定：“享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决。”该项中，外国公使在我国故意伤害致人重伤的犯罪行为，应通过外交途径解决。
本题为选非题，故正确答案为 D。
51、本题考查刑法。
根据《刑法》第二百六十四条的规定，盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。
A 项错误，故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为，属于侵犯公民人身民主权利罪的一种，甲没有故意侵犯李某的生命权。
B 项错误，过失致人死亡罪，是指行为人因疏忽大意没有预见到或者已经预见到而轻信能够避免造成的他人死亡，剥夺他人生命权的行为，甲的行为不属于过失致人死亡罪。
C 项错误，盗窃罪是指以非法占有为目的，窃取他人占有的数额较大的财物，或者多次窃取的行为。李某的死亡是由于财物被盗引起的，属于盗窃罪的构成要件结果。
D 项正确，财物损失和李某心脏病发作是认定行为人构成盗窃罪的危害结果。
故正确答案为 D。
52、本题考查刑法。
A 项正确，犯罪既遂是指“行为人故意实施的犯罪行为已经具备了刑法分则所规定的某种犯罪的全部构成要件，即犯罪的完成形态”。本题案例中，甲纠集他人殴打乙，并逼迫乙写收条的行为，具备抢劫罪的全部构成要件，构成抢劫罪，属于犯罪既遂。
B 项错误，犯罪未遂是指行为人已经着手实施犯罪，由于行为人意志以外的原因而未能完成犯罪的一种犯罪停止形态，甲已经实施犯罪属于既遂。
C 项错误，犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为，题干中甲已经完成了犯罪，属于既遂。
D 项错误，犯罪预备是指做实施犯罪前的准备工作，如预备犯罪工具、创造犯罪条件等，题干中甲已经实施犯罪

属于既遂状态。
故正确答案为 A。
53、本题考查刑法。
故意杀人未遂是指故意的非法剥夺他人生命的行为，由于行为人的意志以外的原因而未得逞的行为。
A 项错误，甲的行为属于对象不能犯的未遂，不影响定故意杀人未遂罪，只是会影响量刑。
B 项正确，甲的行为属于对象不能犯的未遂，是故意杀人未遂。
C 项错误，甲没有杀死乙，不属于过失杀人罪。
D 项错误，甲的行为属于对象不能犯的犯罪未遂，应当承担刑事责任。
故正确答案为 B。
54、本题考查刑法。
《刑法》第四十九条规定：“犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。”
A、B、C 项错误，审判时甲女已经怀孕，不适用死刑。
D 项正确，审判时甲女已经怀孕，依法不适用死刑，应报请最高人民法院依法改判。
故正确答案为 D。
55、本题考查刑法。
《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人盗窃、诈骗、抢夺他人财物，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力，故意伤害致人重伤或者死亡，或者故意杀人的，应当分别以故意伤害罪或者故意杀人罪定罪处罚。”所以 15 周岁的蒋某不转化为抢劫罪，本案蒋某虽然有划伤刘某的行为，但由于刘某的伤情并不构成重伤，因此，蒋某也不构成故意伤害罪，只能认定为盗窃，而蒋某只有 15 周岁，对于盗窃行为，因不满十六周岁不负刑事责任，所以应责令其法定代理人加以管教。
C、D 项错误，本案中蒋某的行为不能转化为抢劫罪。
B 项正确、A 项错误，蒋某只有 15 周岁，对于盗窃行为，因不满十六周岁不负刑事责任，责令其法定代理人加以管教。
故正确答案为 B。
56、本题考查公安基础知识。
政法，是指“政法委员会”权力范围之内的那些事务和相关机构，相关工作由中共中央政法委员会统一领导，政法机关则包括审判机关、检察机关、公安机关、司法行政、国家安全部门、反邪教机构、武警部队等相关的部门。在政法工作中，贯彻尊重和保障人权的法治理念，首先应该坚持“全面人权观”——司法既要保护大多数人的人权，也保护少数人的人权，其次尊重和保障人权的法治理念，在政法工作的不同环节有不同的要求。政法工作尊重和保障人权，也包括要尊重和保护行政管理相对人、违法行为人、犯罪嫌疑人、被告人以及被害人的诉讼权利和其他合法权利。
因此 ABCD 项正确，都属于政法工作尊重和保障的对象。
故正确答案为 ABCD。
57、本题考查公安基础知识。
党的领导是社会主义法治的根本保证：（一）中国共产党是社会主义法治事业的领导核心；（二）坚持党对法治事业的领导，是我国社会主义法治的主要特色，也是我国社会主义法治的根本保证。
党的领导在社会主义法治事业中的集中体现：（一）思想领导：是保证我国社会主义法治方向的根本关键。要把握我国法治发展的方向，有效抵制错误思潮和理论的影响，保证我国坚定不移的走社会主义法治道路。（二）政治领导：是保证我国社会主义法治发展的重要保证。1.要把党的各项政治主张和要求及时地反映到立法之中；2.把法治实践纳入党的战略部署之中；3.实现法律效果、政治效果、社会效果的高度统一。（三）组织领导：是实现党的思想领导和政治领导的必要方式和手段。1.要加强法治机关的党的组织建设，发挥党员的先锋模范作用；2.要坚持党管干部原则；3.要加强党对法治实践的监督。
因此 ABC 项正确，D 项文化领导属于文化领域范畴，与本题无关。
故正确答案为 ABC。
58、本题考查宪法。
《宪法》第三十四条规定：“中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权，但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。”
A 项正确，被判处有期徒刑的犯罪分子能不能享有选举权与被选举权，需要看他有没有被剥夺政治权利。如果被剥夺了政治权利，则不享有选举权与被选举权；如果没有被剥夺政治权利，那么尽管被判处有期徒刑，同样可以享有选举权与被选举权。
B 项错误，刘某为美籍华人，不具有中国国籍，不是中国公民，故不享有选举权。
C 项正确，正在被强制隔离戒毒的李某，未被剥夺政治权利，享有选举权。
D 项错误，张某未满 18 周岁，不享有选举权。
故正确答案为 AC。
59、本题考查刑法。

A 项正确，《刑事诉讼法》第三十八条规定：“辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。”
B 项正确，《刑事诉讼法》第四十条规定：“辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以查阅、摘抄、复制上述材料。”
C 项正确，《刑事诉讼法》第三十九条第一款规定：“辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。”
D 项错误，《刑事诉讼法》第四十三条规定第二款规定：“辩护律师经人民检察院或者人民法院许可，并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意，可以向他们收集与本案有关的材料。”
故正确答案为 ABC。

60、本题考查公安基础知识。
公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，公安机关的这一性质表明：（1）公安机关具有鲜明的阶级性；（2）公安机关在国家政权中占据重要地位；（3）公安机关是国家意志的忠实执行者。
A 项正确，上层建筑是指建立在一定经济基础上的社会意识形态以及与之相适应的政治法律制度和设施等的总和。它包括阶级关系、维护这种关系的国家机器、社会意识形态以及相应政治法律制度、组织和设施等。公安机关是国家机器，属于我国上层建筑的重要组成部分。
B 项错误，在我国，公安和军队、法庭、监狱一样，是国家的暴力机关、工具。
C 项正确，公安机关的性质是确定公安机关职能、任务、职权等问题的重要根据，公安机关的性质体现在公安机关的一切公安实践之中，因此，公安机关性质是制定公安工作的路线、方针、政策的根据。
D 项正确：在人民当家作主的人民民主专政国家，公安机关是依据广大人民群众的意志建立的，忠实地执行人民的意志、国家的意志，以国家赋予公安机关的任务为公安工作的总根据、总目标，以国家法律和政策为全部活动的依据，因而是国家意志的忠实执行者。
故正确答案为 ACD。

61、本题考查公安基础知识。
A 项正确，公安机关专政职能，是指公安机关依法对严重危害国家安全和社会治安秩序的敌对势力与犯罪分子进行镇压、制裁、改造和监督，以巩固人民民主专政的国家政权，维护人民群众的利益。公安机关专政职能的对象会随着历史的发展和阶级变化而发生变化。
B 项正确，公安工作的特点之一是隐蔽性和公开性相结合，所谓公开工作，是指直接以公安机关的名义和人民警察的身份，采取使对方了解、认识直至使对方配合的方法和措施开展的工作。公安机关的民主职能是指公安机关必须服从人民的意志，依法保护人民的民主权利和其他合法权益，因而绝大多数采用公开的方式进行。
C 项正确，公安机关专政职能，是指公安机关依法对严重危害国家安全和社会治安秩序的敌对势力与犯罪分子进行镇压、制裁、改造和监督，以巩固人民民主专政的国家政权，维护人民群众的利益。公安机关民主职能，是指公安机关必须服从人民的意志，依法保护人民的民主权利和其他合法权益。二者对象不同，采用的方法也不同，因而是两种职能。
D 项正确，公安机关的基本职能就是专政职能与民主职能，它集中反映了公安机关作为人民民主专政工具这一根本属性的要求，专政职能是实现民主职能的基本保障，民主职能是发挥专政职能的基础条件。公安机关对敌人的专政越有力，人民的民主、安全等合法权益就越有保障；公安机关对人民的民主实现得越充分，对敌人专政的社会基础就越深厚。因此，二者具有内在同一性，都是为了维护国家和人民的根本利益。
故正确答案为 ABCD。

62、本题考查公安基础知识。
A 项错误，宪法法律关系是国家与全国的公民代表双方协商一致的意思表示，具有契约性，其主体只能是国家和公民。比如我国九年制义务教育对国家是义务和责任，而公民享受权利。
B 项正确，民事法律关系是指民事法律规范调整平等主体之间的财产关系和社会关系发生某种法律后果的法律关系。案例中“甲欠乙 2 万元”属于民事法律关系。
C 项正确，刑事法律关系以犯罪为核心的法定事实为依据而产生、变更、消灭，由刑事法律规范加以调整的国家与犯罪人之间的受制约的刑罚权与有限度的刑事责任的关系。案例中“甲冲动之下将乙打死”属于刑事法律关系。
D 项错误，行政法律关系，是指受行政法律规范调控的因行政活动而形成或产生的各种权利义务关系，当事人一方必须是国家行政机关或国家机关授权的组织。
故正确答案为 BC。

63、本题考查公安基础知识。
公安机关是人民的公安机关，公安机关的权力是人民赋予的，公安机关和人民警察必须执行人民的意志，维护人民的利益，所以执法要为民。执法为民体现在：（1）牢固树立宗旨意识；（2）坚持一切从人民的利益出发；（3）认真履行职责；（4）提高服务质量；（5）接受人民群众的监督。
A 项正确，某县公安局派出所制作“反诈骗”宣传手册发给群众，是履行公安职能的体现，即维护群众的经济利益，保障人民群众享受正常的经济生活。
B 项正确，某市公安局通过网上服务平台和手机 APP 向社会公开各类案件办理情况是顺应时代发展要求，将公安工作和互联网融合，既是认真履行职责，也是提高服务质量

C 项正确，某县公安局为派出所民警印发“民警联系牌”张贴在各个社区出入口，是方便群众向公安机关寻求帮助，有助于更好的履行职能，也利于群众监督民警工作，提高服务质量。
D 项正确，某市公安局出台民警执法细则，对民警的执法语言、动作进行规范是提升服务质量、坚持宗旨意识的体现。
故正确答案为 ABCD。
64、本题考查公安基础知识。
《刑法》第六十七条规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”
AB 项错误，杨某主动投案属于自首行为，公安机关基于对杨某吸毒行为的判断，如果犯罪较轻可以免除处罚。
C 项正确，辖区公安局通过对杨某犯罪行为的判断，可以作出不予处罚的决定。
D 项错误，教育与处罚相结合，是指既要发挥法律对违法人的惩罚或制裁，又要贯彻教育违法行为人自觉守法的精神，实现制裁与教育的双重功能。案例中，辖区公安机关认为行为人认识到了自己的危害性和违法性而自首而未作出处罚，正体现了教育与处罚相结合的原则。
本题为选非题，故正确答案为 ABD。
65、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《治安管理处罚法》第八十二条规定:“需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。”
B 项错误，根据实施传唤形式不同，可分为书面传唤和口头传唤，书面传唤需要传唤证，口头传唤不需要。案例中符合口头传唤的情况，不需要补办传唤证。
C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条第一款规定：“需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。”
D 项错误，案例中刘某在超市门口形迹可疑，民警可以出示工作证对其进行口头传唤，并将传唤原因和依据告知刘某。
故正确答案为 AC。
66、本题考查公安基础知识。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第九十八条规定：“公安机关作出吊销许可证以及处二千元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证；违反治安管理行为人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。”
A 项错误，行政拘留不在听证范围。
B 项正确，2500 元罚款符合听证条件。
C 项正确，吊销许可证符合听证条件。
D 项错误，行政拘留、1500 罚款均不在听证范围。
故正确答案为 BC。
67、本题考查公安基础知识。
《治安管理处罚法》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。”
A 项正确，符合第一项不予执行拘留情形。
B 项正确，符合第二项不予执行拘留情形。
C 项错误，70 周岁生日前一晚未满 70 周岁，仍需执行拘留。
D 项错误，丁虽然未满 18，但不是初次实施违反治安管理行为，因此应执行行政拘留。
故正确答案为 AB。
68、本题考查公安基础知识。
《治安管理处罚法》第二十二条规定：“违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。前款规定的期限，从违反治安管理行为发生之日起计算；违反治安管理行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”
A 项错误，4 月 6 日播放淫秽录像，至 10 月 7 日即已到达追究期限。因此，选项中提到的 10 月 25 日超过追究期限。
B 项正确，移走安全标志的违法行为所造成的危害后果具有连续状态，追究时限应从移回原位之日起计算，因此在追究时限之内。
C 项错误，伪造印章使用后即销毁，不具有连续状态，故从发生之日 4 月 10 日算起，至 10 月 9 日即已达到追究期限。因此选项中提到的 11 月 22 日超过追究期限。
D 项正确，私装的电网一直存在危害他人生命健康的状态，追究时限应从拆除之日起计算，因此追究时限之内。
故正确答案为 BD。

69、本题考查公安基础知识。
AC 项错误，《人民警察法》第二十六条第二款规定：“有下列情形之一的，不得担任人民警察：（一）曾因犯罪受过刑事处罚的；（二）曾被开除公职的。”
B 项错误，刘某被行政拘留，不影响其参加招警考试并被录用为人民警察。
D 项正确，辞退指的是国家公职人员，不包含基础群众自治组织成员和企业成员。
本题为选非题，故正确答案为 ABC。
70、本题考查公安基础知识。
《人民警察法》第二十一条规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。”
故正确答案为 ABCD。
71、本题考查公安基础知识。
《人民警察法》第十三条规定：“公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要、经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行。公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”
A 项正确，符合十三条规定的可以优先使用个人交通工具。
B 项正确，符合十三条规定的履行职责的紧急需要、出示相应证件的规定。
C 项正确，符合十三条规定的用后支付适当费用。
D 项正确，符合十三条规定的造成损失，应当赔偿。
故正确答案为 ABCD。
72、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《治安管理处罚法》第七十九条规定：“公安机关及其人民警察对治安案件的调查，应当依法进行。严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据。”
B 项正确，《治安管理处罚法》第八十四条规定：“被询问人要求就被询问事项自行提供书面材料的，应当准许；必要时，人民警察也可以要求被询问人自行书写。”
C 项错误，《治安管理处罚法》第八十四条规定：“询问不满 16 周岁的违反治安管理行为人，应当通知其父母或者其他监护人到场。”
D 项正确，《治安管理处罚法》第八十六条规定：“询问聋哑的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，应当有通晓手语的人提供帮助，并在笔录上注明。询问不通晓当地通用的语言文字的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，应当配备翻译人员，并在笔录上注明。”
故正确答案为 ABD。
73、本题考查公安基础知识。
《人民警察法》第二十二条规定：“人民警察不得有下列行为：（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；（三）弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；（四）刑讯逼供或者体罚、虐待人犯；（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；（六）敲诈勒索或者索取、收受贿赂；（七）殴打他人或者唆使他人打人；（八）违法实施处罚或者收取费用；（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；（十一）玩忽职守，不履行法定义务；（十二）其他违法乱纪的行为。”
A 项错误，不符合第二十二条第（五）项。人民警察是不得非法限制他人人身自由，但在合法的情况下，如该犯罪嫌疑人杀人了，警察可以限制他人人身自由。
B 项正确，符合第二十二条第（七）项。
C 项正确，符合第二十二条第（七）项。
D 项正确，符合第二十二条第（十）项。
故正确答案为 BCD。
74、本题考查公安基础知识。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款规定：“殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处 5 日以上 10 日以下拘留，并处 200 元以上 500 元以下罚款；情节较轻的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款。第六十六条第一款规定：“卖淫、嫖娼的，处 10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 5000 元以下罚款；情节较轻的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款。”第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过 20 日。”
A 项正确，詹姆斯违反了治安管理处罚法的四十三条和六十六条两种治安管理行为，应分别决定，合并执行。
B 项错误，根据治安管理处罚法十六条规定，合并执行行政拘留处罚的最长不超过 20 日。
C 项正确，《中华人民共和国治安管理处罚法》第十条规定：“治安管理处罚的种类分为：（一）警告；（二）罚款；（三）行政拘留；（四）吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境

或者驱逐出境。”

D 项错误，简易程序是指依法执行职务的公安民警对当场发现的违反治安管理事实清楚，情节简单，因果关系明确，处罚较轻的治安案件，不需要经过书面的受案，即可当场作出处理决定的法律活动。《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条规定：“违法事实确凿，且具有下列情形之一的，人民警察可以当场作出处罚决定，有违禁品的，可以当场收缴：（一）对违反治安管理行为人或者道路交通违法行为人处二百元以下罚款或者警告的；（二）出入境边防检查机关对违反出境入境管理行为人处五百元以下罚款或者警告的；（三）对有其他违法行为的个人处五十元以下罚款或者警告、对单位处一千元以下罚款或者警告的；（四）法律规定可以当场处罚的其他情形。涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。”由此可知，选项错误不是因为詹姆是外国人，而是其涉及嫖娼，不适用简易程序。

故正确答案为 AC。

75、本题考查公安基础知识。

群众工作是我们党的政治优势和优良传统，群众路线是我们党的根本工作路线，群众观点是我们党的基本政治观点。公安工作，从根本上说就是群众工作。做好群众工作，构建和谐警民关系，是公安机关适应新形势新任务的必然要求，是推动公安事业发展的内在需要。

A 项错误，公安机关在进行群众工作时要深入群众，坚持不懈开展群众工作，走好群众路线，但是要讲究方法，案例中小江走访遇到上述情况不能蛮干，要了解这户群众不愿意和警察打交道的原因，对症下药，如果持续敲会干扰群众的正常生活，违背了为人民群众的宗旨。

B 项错误，公安机关作为人民民主专政的重要工具，要完成好自己担负的神圣职责，就必须坚持走群众路线，把人民群众满意不满意、高兴不高兴、赞成不赞成作为衡量公安工作的最高标准。公安工作具有广泛的社会性和群众性，涉及社会生活的各个领域，离开了广大人民群众的支持和配合，公安机关就一事无成。如果将住户列入不配合名单不再走访就脱离了人民群众，公安工作就如无源之水、无本之木。

C 项正确，实事求是是中国共产党的思想路线，具体问题具体分析是有效的工作方法，公安做群众工作也是如此，了解住户信息能提升工作效率，更好的为群众服务。

D 项错误，公安工作要本着方便群众的原则为群众做好服务，案例中小江遇到上述情况回到派出所了解该住户的信息是对的，但了解信息之后要选择合适的时机入户走访，该户群众对警察有较深的误解，如果电话通知不仅不能达到缓和的效果，反而可能加深误解，违背了入户走访的群众。

本题为选非题，故正确答案为 ABD。

76、本题考查公安基础知识。

A 项正确、B 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第九条规定：人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：（一）放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的；（二）劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的；（三）抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的；（四）使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的；（五）破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的；（六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；（七）国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的；（八）结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；（九）聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；（十一）在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；（十二）劫夺在押人犯、罪犯的；（十三）实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；（十四）犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；（十五）法律、行政法规规定可以使用武器的其他情形。人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”案例中，赵某看到张某持刀与李某搏斗，属于第二款情形，在警告无效后可以使用武器。

C 项错误，人民警察使用警械武器应最大可能减少不要的伤害，张某正持刀与李某搏斗，如果开枪打张某持刀的手可能会伤害到李某，因此，开枪打其大腿。

D 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。人民警察依照前款规定使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度；当违法犯罪行为得到制止时，应当立即停止使用。”案例中张某正威胁李某的生命，此时使用制服性警械不能制止犯罪行为。

故正确答案为 A。

77、本题考查公安基础知识。

A 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第十二条规定：“人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。”案例中周某开枪击伤张某腿部，应及时抢救，先将其送医，而不是直接押至公安机关讯问。

B 项正确，王某作为受害人被张某捅伤，应第一时间抢救，张某虽为犯罪嫌疑人但周某使用武器将其打伤，也应及时抢救，案发现场也要立即保护，便于后期案件侦查取证。

C 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第十二条规定：“人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。”赵某使用武器造成犯罪分子张某受伤，应立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。

D 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第十三条规定：“人民警察使用武器的，应当将使用武器的情况如实向所属机关书面报告。”

本题为选非题，故正确答案为 A。

78、本题考查公安基础知识。

A、B 项正确，讯问犯罪嫌疑人，是指侦查人员为了查明案件事实和其他有关情况，依照法定程序，就案件事实，以言辞方式对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查行为。讯问犯罪嫌疑人必须由侦查人员进行，讯问时侦查人员不得少于 2 人，讯问应当场制作讯问笔录。张某是犯罪嫌疑人，可以进行讯问。查封、扣押物证、书证是指侦查机关在侦查活动中，发现能够证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的财物和文件，依法予以提取、封存的一种侦查行为。张某的作案工具属于物证，可以进行扣押。

C 项正确，现场勘验是指侦查人员对与犯罪有关的场所、物品和痕迹，以拍照、绘图、录像、文字记载等方式制作笔录，收集与保全证据的一种侦查行为。勘查现场时，应当持有《刑事犯罪现场勘查证》，必要时，也可以指派或聘请具有专门知识的人，在侦查人员主持下进行现场勘验。

D 项正确，鉴定，是指侦查机关为了查明案情，指派或聘请有专门知识的人对案件中的专门性问题进行鉴别、判断的一种侦查活动。鉴定的范围，包括刑事技术鉴定、人身伤害的医学鉴定、精神病的医学鉴定、扣押物品价格鉴定、文物鉴定、珍稀动植物及其制品鉴定、违禁品与危险品鉴定等。对王某的伤情进行鉴定属于人身伤害的医学鉴定。

故正确答案为 ABCD。

79、本题考查公安基础知识。

A 项正确，《公安机关人民警察证使用管理规定》第四条规定：“人民警察证是公安机关人民警察身份和依法执行职务的凭证和标志。公安机关人民警察在依法执行职务时，除法律、法规另有规定外，应当随身携带人民警察证，主动出示并表明人民警察身份。”

B 项错误，警服是警察身份和执法的重要标志，体现著一个国家的警察风貌，但警服不能代替警察证和执法证，根据《公安机关人民警察证使用管理规定》第四条的规定，三位民警应该出示警察证。

C 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的”案例中，对于滕某和章某的逃跑行为如徒手制止无效，可以使用警械，但不适用于使用武器。

D 项错误，《治安管理处罚法》第八十九条第二款规定：“对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。”制服林某后，民警应当面将其随身携带的物品清点清楚，并当场开列清单。

故正确答案为 A。

80、本题考查公安基础知识。

A、C 项正确，《治安管理处罚法》第七十条规定：“以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。”

B、D 项错误，《刑法修正案（六）》规定了开设赌场“情节严重”的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对“情节严重”进行了解释，即开设赌场抽头渔利数额累计达到 3 万元以上的，或者赌资数额累计达到 30 万元以上的，或者参赌人数累计达到 120 人以上的。林某、滕某赌资共计 79000 元，未到达 30 万元，不构成刑事案件；李某开设赌场每天获利 1000 元左右，10 日共计 1 万余元，未达到 3 万元，不构成刑事案件。

故正确答案为 AC。

81、本题考查公安基础知识。

A 项正确，《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条规定：“办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。违反治安管理所得的财物，追缴退还被侵害人；没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。”案例中追缴的李某开设赌场的获利，不符合上述规定。

B 项错误，《治安管理处罚法》第七十条规定：“以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。”对李某的处理符合上述规定，并未降格处理。

C 项正确，案例中，李某在宾馆开设赌场长达 10 日，且有服务员辛某偶尔参与其中，因此应当调查宾馆是否存在违反治安管理行为。

D 项正确，服务员辛某偶尔参与，且 4 月 2 日押注获利 600 元，而公安机关未对其进行处罚。

故正确答案为 ACD。

82、本题考查公安基础知识。

《公安机关现场执法视音频记录工作规定》第六条规定：“开展现场执法视音频记录时，应当对执法过程进行全程不间断记录，自到达现场开展执法活动时开始，至执法活动结束时停止。”故“③开启执法记录仪”应排第一。《公安机关接处警工作规范》第十二条规定：“处警民警到达警情现场后，应当表明身份并出示执法证件，情况紧急来不及出示执法证件的，应当先表明身份，并在处置过程中出示执法证件；着制式警服执行职务的，可以不出示执法证件,并应做到：（一）及时处理警情并报告现场情况；（二）维护现场秩序，保护现场人身、财产安全；（三）及时登记在场有关人员的姓名、单位、住址和联系方式等信息；（四）依法开展调查取证工作。故“①向派出所报告现场情况”应排“③开启执法记录仪”后。《公安机关接处警工作规范》第十四条规定：“对治安案件的处置，应当遵守下列规定：（一）采取措施制止正在实施的违法行为；（二）发现、控制违法嫌疑人员；（三）救助伤员，需急救的，通知 120 急救中心；（四）保护现场，维护现场秩序；（五）进行初步现场调查，搜集、保全证据；（六）扣押违法所得、违禁物品；（七）依据法律规定，实行当场处罚；（八）组织对因民间纠纷引起的治安案件进行调解；（九）填写接处警记录，做好相关处警工作的移交，处警结果需要制作法律文书的，按有关规定办理。”故“④制止违法行为、②控制现场、⑤现场收集相关物证，向围观村名了解情况”应排“①向派出所报告现场情况”后。故排序应为：③①④②⑤，只有 C 选项符合。

故正确答案为 C。

83、本题考查刑法。

《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定：“故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。”故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成公私财物损失五千以上的；（二）毁坏公私财物三次以上的；（三）纠集三人以上公然毁坏公私财物的；（四）其他情节严重的情形。

A 项正确，题干中“死者亲属跑到对方家里破坏财务”，死者家属有十余人，并“跑到对方家里破坏财务”属于（三）中的情形，故构成故意损毁财务违法行为。

B 项错误，《中华人民共和国治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。”选项中派出所还未进行调解，故不应先行对参与闹事者进行治安处罚。

C 项错误，《公安机关适用继续盘问规定》第八条规定：“对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且具有下列情形之一的，人民警察可以将其带至公安机关继续盘问：（一）被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的；（二）有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的；（三）有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的；（四）携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。”“派出所民警可将死者亲属带回派出所继续盘问”中，没有控告或指认，而且是已经发生过的不是正在实施的，没有身份不明，也没有携带物品或赃物，故该选项的情形不属于继续盘问的情形。

D 项错误，该选项中死者亲属的行为虽事出有因、情有可原，但其客体行为已经造成了危害，故其行为构成了故意损毁财物违法行为。

故正确答案为 A。

84、本题考查公安基础知识。

A 项正确，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十四条规定：“对交通事故损害赔偿的争议，当事人可以请求公安机关交通管理部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。”该纠纷是因交通事故赔偿问题引发的矛盾纠纷，当事人并未上诉，属于公安机关交通管理部门调解的范围，死者亲属上门闹事属于派出所调解的范围。

B 项正确，材料中胡某撞死吴某的纠纷属于交通事故赔偿的纠纷，需要公安机关交通管理部门调解；吴某亲属上门闹事属于故意毁损财物的纠纷，需要派出所对其进行治安处罚。

C 项正确，材料中的纠纷是扩大化的矛盾纠纷，有交通事故赔偿和故意毁损财物两类纠纷，化解的难度较大，碧湖镇调委会实行联合调解，全面分析案情，有效促进了纠纷的化解。

D 项正确，材料中调委会多次做胡某妻子的工作，劝其放弃追责要求。在经历多次调解努力后，双方终于达成协议，矛盾最终得以化解。该纠纷化解的核心问题在于赔偿，调解时应当着眼于化解主要矛盾，不纠缠细枝末节，在不违反法律禁止性规定和当事人自愿原则的前提下积极调解，促进双方互谅互让，达成协议，最终该起纠纷得以化解。

故正确答案为 ABCD。

85、本题考查行政法。

ABC 项错误，《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。”黄某的行为不仅造成陈某轻微伤害，而且使学生被迫停课 1 天，情节较重，不适用治安调解。

D 项正确，《治安管理处罚法》第二十三条规定：“有下列行为之一的，处警告或者 200 元以下罚款；情节较重的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款：（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致

使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；（二）扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；（四）非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；（五）破坏依法进行的选举秩序的。”黄某情节较重，应处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款。

本题为选非题，故正确答案为 ABC。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺